HABEAS CORPUS 277.922 MINAS GERAIS

RELATOR	**: MIN. CRISTIANO ZANIN**
PACTE.(S)	: RUBENS CARDOSO DE MENEZES
IMPTE.(S)	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADV.(A/S)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Trata-se de *habeas corpus* impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de **Rubens Cardoso de Menezes**, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no RHC 235.719/MG (doc. 2, pp. 26-33).

Consta de documento encartado a estes autos que o paciente está preso preventivamente porque "[...] subtraiu, do estabelecimento denominado 'Simões Supermercado', 03 (três) antitranspirantes marca Rexona, 02 (dois) cremes marca Escala e 02 (dois) cremes marca Paixão, totalizando cerca de R$ 100,00 (cem reais)" (doc. 3, p. 326).

Neste *writ*, a impetrante sustenta, em síntese, que:

> Com redobrada vênia ao entendimento da Sexta Turma, esta defesa entende que a decisão do Tribunal *a quo*, ao determinar a manutenção da prisão, por ser o paciente reincidente e não ter comprovado residência fixa e ocupação lícita, não restou devidamente fundamentada no que diz respeito à verificação dos elementos cautelares, o que ofende o disposto no art. 93, IX, da CF e art. 312 e 387, § 1º, do CPP, de modo que a pretensão veiculada no recurso próprio deve ser provida.
>
> Isso porque, procedendo-se à minuciosa análise dos autos, verifica-se que o Egrégio Tribunal de Minas Gerais não demonstrou – além das elementares do próprio tipo penal – o efetivo risco para a ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou aplicação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E08B-9CF5-5336-2623 e senha ABF5-4068-D14B-AA97

> da lei penal, conforme exigido pelo art. 312, do CPP.
>
> Diferentemente do sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental, em que pese ser o paciente reincidente em crimes patrimoniais, não houve a demonstração do *periculum libertatis* exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
>
> [...]
>
> No presente caso, a Sexta Turma escorou a manutenção da prisão preventiva do recorrente utilizando-se de fundamentação inidônea, não trazendo à baila elementos indicativos e concretos, no sentido de que, se solto, acarretará riscos efetivos à ordem pública, à instrução do feito ou à efetividade das sanções que, porventura, venham a lhe ser aplicadas.
>
> [...]
>
> Portanto, é latente a flagrante ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere ante a ausência de elementos concretos que autorizem a prisão provisória declinados no acórdão hostilizado. (doc. 1, pp. 4 e 6-7).

E, ao final, requer "[...] seja cassado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o trâmite do processo e de eventuais recursos às Cortes Superiores, até o efetivo trânsito julgado" (doc. 1, p. 8).

É o relatório necessário. Decido.

Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E08B-9CF5-5336-2623 e senha ABF5-4068-D14B-AA97

Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE PROGNÓSTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. **O Tribunal de origem não apreciou a tese de incidência do princípio da insignificância.** Assim, inviável a análise direta da controvérsia por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 3. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente em crimes patrimoniais. 4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A alegação de desproporcionalidade fundada no princípio da homogeneidade não prospera na via estreita do recurso em *habeas corpus*, sendo inviável a inferência antecipada acerca do regime ou da quantidade de pena a ser fixada em caso de eventual condenação, como fundamento para afastar a custódia cautelar" (AgRg no RHC n. 234.498/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2026, DJEN de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E08B-9CF5-5336-2623 e senha ABF5-4068-D14B-AA97

18/6/2026). 6. Agravo regimental não provido. (doc. 2, pp. 26-27 – grifei).

[...]

Não obstante os esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho (fls. 330-335):

> A defesa pretende a expedição de alvará de soltura em favor do réu, preso preventivamente pela suposta prática de furto, diante da atipicidade da conduta e da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Requer, **alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas**. [...] O Tribunal de origem, ao denegar a ordem, registrou o seguinte (fls. 292-295):
>
> > **O paciente foi preso em flagrante no dia 16/02/2026, convertido em preventiva em 17/02/2026, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155 do Código Penal.** Sustenta a impetrante, em apertada síntese, que Rubens sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de motivos para a sua segregação cautelar e da carência de fundamentação da decisão proferida pelo Juízo monocrático. Alega a atipicidade da conduta, fundamentando que o princípio da insignificância é aplicável à hipótese. Aduz, por fim, a desproporcionalidade da prisão e a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas. [...] Inicialmente, cumpre registrar que, conforme jurisprudência consolidada, o exame de teses relativas ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria/materialidade ou de tipicidade, não é permitido pela via estreita do *habeas corpus*,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E08B-9CF5-5336-2623 e senha ABF5-4068-D14B-AA97

uma vez que depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do *writ*. Evidentemente, tal questão será devidamente apurada no decorrer do processo criminal. Especificamente quanto à alegação de que deveria incidir, no caso em tela, o princípio da insignificância, é certo que o *habeas corpus* não é o meio próprio para tal análise, a qual exige observância do conjunto probatório. *Ad argumentandum tantum*, não se pode olvidar que a reincidência do agente tende a afastar o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. No mais, ao converter o flagrante em preventiva, a requerimento do Ministério Público, a Magistrada primeva entendeu pelo reconhecimento dos pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, (*i*) prova da materialidade do crime, (*ii*) indícios suficientes de autoria e (*iii*) perigo gerado pelo estado de liberdade do agente. **Destacou, na ocasião, as circunstâncias do fato – extrai-se que Rubens supostamente subtraiu, do estabelecimento denominado "Simões Supermercado", 03 (três) antitranspirantes marca Rexona, 02 (dois) cremes marca Escala e 02 (dois) cremes marca Paixão, totalizando cerca de R$ 100,00 (cem reais).** Salientou que as imagens do circuito interno permitiram identificar o paciente como o suposto autor dos fatos. Ressaltou, ademais, a reincidência do agente – que ostenta diversas condenações pretéritas definitivas, notadamente por crimes patrimoniais – a evidenciar a recalcitrância, que deve ser combatida pela segregação cautelar. Diante desse quadro fático, a MMª. Juíza *a quo* entendeu por bem converter o flagrante em preventiva, para fins de garantia da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E08B-9CF5-5336-2623 e senha ABF5-4068-D14B-AA97

ordem pública, em decisão devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ora, a mera discordância substancial da Defesa quanto à motivação exposta não significa a sua nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo quando presentes os motivos à manutenção do *decisum* primevo. *Data venia*, a segregação preventiva também se mostra necessária para obstar a saga criminosa e até mesmo para garantir a celeridade da instrução processual, bem como a efetiva colheita de provas, sendo certo que a autoridade apontada como coatora está mais próxima dos fatos e possui mais subsídios à análise de eventual soltura. A seu turno, além dos pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que o requisito elencado no artigo 313, inciso II, do *Codex* também se encontra preenchido, uma vez que o paciente é reincidente em crime doloso. [...] Por fim, embora o fundamento da prisão, por si só, afaste a possibilidade da concessão de medida cautelar substitutiva, atendendo ao disposto no artigo 282, § 6º, do Decreto-Lei n.º 3.689/41, passo a analisar, uma a uma, resumidamente. **O comparecimento periódico em Juízo é ineficaz para servir de exemplo a evitar que a agente continue a infringir a lei; as proibições de frequentar determinados lugares, de se ausentar da Comarca e de manter contato também são ineficazes, considerando a necessidade da prisão, a gravidade concreta do delito, a possibilidade de reiteração delitiva, a ausência de comprovação de ocupação lícita e de residência fixa, etc.; o recolhimento domiciliar é medida inócua, diante da natureza dos crimes que se busca coibir, ainda mais quando a cautelar é desprovida de quaisquer**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E08B-9CF5-5336-2623 e senha ABF5-4068-D14B-AA97

> **condições de impedir a reiteração delitiva, que em tese já vem ocorrendo**; também não se mostra cabível a suspensão do exercício de função pública, vez que sequer exerce; não é o caso de internação provisória, ante a ausência de perícia demonstrando a necessidade e há premência da prisão; a fiança é incabível diante das peculiaridades do caso e da impossibilidade da liberdade provisória em decorrência da preventiva, nos termos do artigo 324, inciso IV, do Código de Processo Penal; **por fim, o monitoramento eletrônico é inexequível em razão da necessidade da prisão acima fundamentada. Sendo assim, não há como ser concedida qualquer medida cautelar ou a revogação da prisão preventiva, posto que presentes os pressupostos e os requisitos da segregação cautelar**.

De início, observo que o acórdão recorrido não apreciou a tese de incidência do princípio da insignificância. Assim, inviável a análise direta da controvérsia por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...].

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). **No caso, as instâncias ordinárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente para determinar a prisão preventiva do réu,**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E08B-9CF5-5336-2623 e senha ABF5-4068-D14B-AA97

> **especialmente o risco de reiteração delitiva, dada "a reincidência do agente – que ostenta diversas condenações pretéritas definitivas, notadamente por crimes patrimoniais"** (fl. 293).
>
> [...]
>
> De plano, o Tribunal de origem não apreciou a tese de incidência do princípio da insignificância. Assim, inviável a análise direta da controvérsia por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: "Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente enfrentada por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância" (AgInt no HC n. 473.623/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 22/8/2019).
>
> A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). **No caso, a segregação cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente em crimes patrimoniais.**
>
> **Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.** (doc. 2, pp. 27-30 e 32-33 – grifei).

Pois bem. Apesar dos robustos fundamentos do acórdão acima referido, entendo que, no caso, razão jurídica assiste à impetrante. Isso

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E08B-9CF5-5336-2623 e senha ABF5-4068-D14B-AA97

porque **o paciente**, como visto, "[...] **supostamente subtraiu, do estabelecimento denominado 'Simões Supermercado', 03 (três) antitranspirantes [da] marca Rexona, 02 (dois) cremes marca Escala e 02 (dois) cremes marca Paixão, totalizando cerca de R$ 100,00 (cem reais)**" (doc. 2, p. 28 – grifei) e, **por este motivo**, **teve a sua prisão preventiva decretada**.

Com efeito, **em casos como este**, no qual também não se verifica, de plano, **violência ou grave ameaça**, **o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão**.

Nessa mesma direção:

> Ementa *HABEAS CORPUS*. **FURTO.** PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. **CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.** 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, "que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados" (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E08B-9CF5-5336-2623 e senha ABF5-4068-D14B-AA97

da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não há como afastar o nível de reprovabilidade da conduta imputada, ainda mais considerando os registros da instância ordinária dando conta de que "o paciente foi flagrado praticando o delito na residência de uma pessoa idosa (91 anos), com deficiência visual e auditiva", assim como "há uma execução de pena em seu desfavor". Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal. 5. **Quanto à prisão preventiva, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas, que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal**. 6. Agravo Regimental provido, para indeferir a ordem de *Habeas Corpus*. Entretanto, **ordem concedida de ofício, para revogar a prisão preventiva, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).** (HC 205.796 AgR/RO, Relatora a Ministra Rosa Weber e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/4/2022 – grifei).

Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM *HABEAS CORPUS* ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E08B-9CF5-5336-2623 e senha ABF5-4068-D14B-AA97

> **SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE PELO FURTO QUALIFICADO DE 7 GARRAFAS DE REFRIGERANTE AVALIADAS EM R$ 58,00. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA COMO *ULTIMA RATIO*. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.** MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 2. **O recorrente é processado pelo furto qualificado de 7 garrafas de refrigerante, avaliadas em R$ 58,00, restituídas à vítima, logo após a prática delitiva, sem mácula, o que revela, de forma inexorável, a reduzida lesão ao bem jurídico tutelado, o que sinaliza o não preenchimento requisitos de cautelaridade previstos no art. 312 do CPP e também a impossibilidade da fixação de regime prisional mais severo, caso reste o paciente condenado ao cabo da instrução processual.** Precedentes. 3. **Ao tempo em que a análise da incidência do princípio da insignificância submete-se ao exame prévio das instâncias ordinárias, haja vista a fase embrionária em que o feito se encontra e as peculiaridades do caso concreto (reincidência e qualificadoras aplicáveis ao furto), a manutenção de prisão preventiva pelo furto de refrigerantes avaliados em R$ 58,00 é ilegalidade flagrante, sanável *ictu oculi*.** 4. Agravo regimental desprovido. (HC 187.866 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/4/2021 – grifei).

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de *habeas corpus* (art. 192, *caput*, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) **para revogar a prisão preventiva** decretada em desfavor do paciente, se por

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E08B-9CF5-5336-2623 e senha ABF5-4068-D14B-AA97

outro motivo não estiver custodiado, **ressalvando-se a possibilidade de aplicação simultânea**, pelo Juízo processante, **das cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal**.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 2 de outubro de 2026.

Ministro **CRISTIANO ZANIN**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E08B-9CF5-5336-2623 e senha ABF5-4068-D14B-AA97